අංක බී 10 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිස් සේවා නියුක්තයන් පදිංචිව සිටින ආණ්ඩුවේ සහ බදු ගෙවල්

ආණ්ඩුව අයත් වූ හෝ ආණ්ඩුවෙන් බදු දෙන ලද නිවාස ලබා ඇති නිලධාරියකු එම නිවාස යෙන් ඉවත් ව එහි නිරවුල් බුත්තිය බාර දිය යුතුය යි නිවාස වෙන් කර දෙන නිලධාරියා නියම කළ විට ඔහු එසේ කළ යුතුය. එම නියමය පිළිපැදීමට නිලධාරියකු අපොහොසත් වූ විට, ඔහු එම ගේ දොරින් ඉවත් වීමට අපොහොසත් වීමේ හේතුවෙන් ආණ්ඩුවට විඳින්නට වූ අලාභයක් ඇත්නම් එය ගෙවීමට අමතර වශයෙන් එම නිලධාරියාට විරුද්ධ ව විනයානුකූලව ක්‍රියා කිරීමට ද ඉඩ ඇත්තේ ය. (308 දරන පා. රෙ. බලන්න.)

2. ලංකාණ්ඩුවේ මුදල් රෙගුලාසි II වැනි කොටසේ XV වැනි පරිච්ඡේදයට අවධානය යොමු කළ යුතු ය. විශ්‍රාම ගැනීමේදී ආදී වශයෙන් පොලිස් සේවා නියුක්තයන් නිවාසවලින් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඉහත කී මූදල් රෙගුලාසිවලට අමතර වශයෙන් පහත සඳහන් ව්‍යවස්ථාද පිළිපැදිය යුතු ය :—

(ඒ) විශ්‍රාම ගැනීම. නිලධාරියකු විශ්‍රාම ගන්නා විට, විශ්‍රාම ගන්නා දින ස්වකීය නිවාසයෙන් ඉවත් විය යුතු ය.

(බී) මරණය, නැතහොත් වෛද්‍ය හෝ වෙනත් හේතු නිසා විශ්‍රාම ගැන්වීම. (1) නිලධාරියකු සේවයේ සිටියදී ම මියගිය විට, නැතහොත් වෛද්‍ය හෝ වෙනත් හේතු පිට, කෙටි කාල නිවේදනය කින් විශ්‍රාම ගැන්වූ විට, නිවාසයෙන් ඉවත් වීම සඳහා, මරණය වූ දින සිට, නැතහොත් එම විශ්‍රාම ගැන්වීමේ නියෝගයේ දින සිට මාසයක් කල් දිය හැකි ය. එසේ ද වුවත් නිවාසය යම් විශේෂ තනතුරක් සඳහා වෙන් කොට නැති තන්හි, මරණය සිදුවූ නැතහොත් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ නියෝගය නිකුත් කළ මාසයට පසු ඊළඟ ලීත් මාසයේ අවසානය දක්වා දිගට ම නිවාසයේ පදිංචිව සිටිය හැකිය.

2. (i) යම් නියමිත තනතුරකට විශේෂයෙන් වෙන් කළ නිවාසයක පදිංචි ව සිටින නිලධාරියකුට (හෝ පවුලකට) පදිංචි ව සිටීමේ කාලය දීර්ඝ කරනු නොලැබේ.

(ii) එසේ ද වුවත් නිවාසය යම් විශේෂ තනතුරකට වෙන් කර නැති විට—

(ඒ) අසාමාන්‍ය කරුණු යෙදී ඇති කල්හි මෙහි ඉහත **(ඒ)** හෝ **(බී)** (1) යටතේ සඳහන් අයට පදිංචිව සිටීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් විසින් සවකීය අභිමතය පරිදි කළ හැකිය.

(බී) විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු හිමි නිලධාරියකුගේ එම නිවාඩුව මෙහි ඉහත (බී) (1) දරන ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර පදිංචි ව සිටීමට ඉඩ දිය හැකි කාලය ඉක්මවා සිටින විට, තමාගේ විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩුව අවසන් වන තුරු දිගට ම පදිංචි වී සිටීමට එම නිලධාරියාට පිළිවන.

(සී) බදු කොන්දේසි. මෙහි ඉහත (බී) (1) සහ **(බී)** (2) (ii) (බී) දරන ව්‍යවස්ථා යටතේ ඉඩ දිය හැකි කාල සීමාව තුළ පදිංචි ව සිටීමෙන් ආණ්ඩුවට යම් අතිරේක වියදමක් නොවේ නම් එසේ පදිංචි ව සිටින කාල සීමාව තුළ සාමාන්‍ය බදු කොන්දේසිවලට ඉඩ දිය හැකි ය. මෙහි ඉහත (බී) (1) සහ (බී) (2) (ii) (බී) දරන ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර ඉඩදී ඇති කාලසීමාව ඉක්මවා පදිංචි ව සිටින කාල සීමාවක් වෙනුවෙන් මූදල් අය කර ගත යුත්තේ නිවාසයේ ආර්ථික බදු කුලිය සහ ආණ්ඩුවට දරන්නට වූ වියදමක් ඇත්නම් එයත් එකතු කොට ගණන් බැලීමෙනි.—ඒ දරන ව්‍යවස්ථාව බලන්න.

(ඩී) නිවාසයෙන් ඉවත් නොවීම නිසා ගෙවීමට බැඳී සිටීම. විශ්‍රාම ගත්වනු ලැබූ නිලධාරියකු හෝ මිය ගිය නිලධාරියකුගේ පවුල හෝ යම් නියමිත තනතුරකට අයත් නිවාසයක පදිංචි ව සිටී නම්, මෙහි (සී) දරන ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර අය කර ගන්නා මූදලට අතිරේක වශයෙන් 1596 දරන මු. රෙ. 1 වැනි අතුරු විධානයේ ප්‍රකාර, අලුතෙන් පැමිණෙන නිලධාරියා ඇතුළු පවුලේ යැපීම් වියදම් දීමනාව හා නවාතැන් දීමනාව ද ගෙවීමට එම නිලධාරියා හෝ එම පවුල බැඳී සිටිය යුතුය.

(ඊ) නීති මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කිරීම. ආණ්ඩුවේ නිවාසයක පදිංචි නිලධාරියකුගේ සේවය, එම නිලධාරියා විශ්‍රාම ගැනීමෙන් හෝ ඔහුගේ මරණයෙන් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ කෙළවර වී ඇති අතර, ලියා දන්වීමෙන් පසුව ද නියමිත දිනට නිවාසයෙන් ඉවත් වීමට ඔහු (හෝ ඔහුගේ පවුල) අපොහොසත් වුවහොත්, නිවාසයේ අයිතිය ආපසු ලබා ගනු සඳහා නීති මාර්ගයේ පිළිසරණ සෙවීම අවශ්‍ය වනු ඇත.

3. ආණ්ඩුවට අයත් හෝ ආණ්ඩුවෙන් බදු දී ඇති නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ට නිසි පරිදි දැනුම් දීමට සලස්වනු සඳහා පළාත් හා කොට්ඨාශ කාර්යාල පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු ය :—

(ඒ) වයස් සීමාව එළඹීමෙන් විශ්‍රාම ගන්නට සිටින නිලධාරියකු සම්බන්ධයෙන් නම්, නිවාස යෙන් ඉවත් වීමේ ප්‍රශ්නය නියම වශයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා දිනට යටත් පිරිසෙසින් මාස 6කටවත් කලින් සලකා බැලිය යුතු වන්නේ ය.

(බී) පොදු ආඥාව ලැබුණු විට, සංඛ්‍යා ලිපිකරු පොදු ආඥාවේ පිටපතක්, නිවාසවල පදිංචිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ගැන ක්‍රියා කරන වැටුප් ශාඛාවේ විෂය ලිපිකරුට යවන බවට පළාත් හෝ කොට්ඨාශ නිලධාරියා කටයුතු සැලැස්විය යුතුය. එවිට මේ පසු ව කී ලිපිකරු මෙහි පහත සඳහන් ලිපිය (කාර්යාල යේ ලිපිගොනුවට පිටපතක් ද තබා ගෙන) රෙජිස්ටර තැපෑලෙන් විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරියා වෙත යැවිය යුතු ය.

"වර්ෂ.....වැනි දින අංක..... දරන පොදු ආඥාව සම්බන්ධව යි. ඔබ විශ්‍රාම ගන්නා දිනය ..... දට යෙදේ. භාණ්ඩාගාරයෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිකුත් කර ඇති උපදෙස්වල ප්‍රකාර ඔබ.....වැනිදා හෝ ඊට ප්‍රථම ඔබේ නිවාසයෙන් ඉවත් විය යුතු ය. මෙම දිනය වන විට නිවාසයෙන් ඉවත්වීමට අපොහොසත් වුවහොත් දෙ. නී. බී 10, 2 (ඊ) ඡේදය සටහේ ක්‍රියා කරනු ඇත."

සටහන.—මෙම දැන්වීමේ ලිපිය ම අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව මෙහි ඉහත 2 වැනි ඡේදයේ (බී) උපවගන්තියට විෂය වන අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන්නේ ය.

(ii) ආණ්ඩුව අයත් හෝ ආණ්ඩුවෙන් බදු දී ඇති නිවාස සම්බන්ධයෙන් මෙම ව්‍යවස්ථා අදාළ වනු ඇත. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බදු ගිවිසුම් පිට නිවාස වශයෙන් කුලියට දී ඇති ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ ව නම්, නිලධාරියාගේ අනුප්‍රාප්තිකයාගේ පිදීංචියට ගොඩනැගිල්ල අවශ්‍ය වෙතොත් එම නියමයන් ම අදාළ වනු ඇත. එසේ ද වුවත් ඒ අවස්ථා එක එකත් එයට සුදුසු අන්දමින් සලකා බලනු සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත දැනුම් දිය යුතු වන්නේ ය.

"නීති මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කිරීම" යන ශීර්ෂය යටතේ මෙහි ඉහත දක්වෙන 2 (ඊ) දරන ඡේදය සම්බන්ධයෙන්, භාණ්ඩාගාරය, 52. 3. 31 වැනි දින අංක කේ/බී/17/2/647 දරන ස්වකීය චක්‍ර ලේඛයෙන්, මෙහි පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියා කළ යුතු යයි නියම කර ඇත්තේ ය:—

එවැනි අවස්ථාවල දී, පිටවීමේ දැන්වීමේ කාලය ගත වූ තැන් සිට, එම නිලධාරියාගේ (හෝ ඔහුගේ වැන්දඹුවගේ) විශ්‍රාම වැටුපෙන්, එම ගේදෙර ඇතුළු ඉඩමේ ආර්ථික කුලියට සම වන මුදලක් මාස්පතා අඩු කළ යුතු ය. බුත්තිය ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා උසාවියේ නඩු පවරා ඇති අවස්ථාවලදී, එවැනි අඩුකිරීම් පිටවීමේ දැන්වීම අත්හැරීමක් වෙතියි ඇතැම්විට නීතියෙ විරුද්ධතාවක් පළ කොට ඇත්තේ ය.

නෙරපීම සඳහා නීති මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කිරීම පිණිස නිවාසයෙන් ඉවත්වීමට සම්පූර්ණ මාසයක දැන්වීමක් දිය යුතු ය.'එසේම පදිංචි ව සිටීමේ නියමිත කාලය අවසන් වන දිනට පසු ව නිවාසයේ පදිංචිවීම වෙනුවෙන් අය කර ගන්නා මුදල් "අලාභය" යනුවෙන් හැඳින් විය යුතු ය.

මෙම ගණයට වැටෙන සෑම කරුණක්ම සම්බන්ධයෙන් මෙහි ඉහත පෙන්නුම්කර ඇති පරිදි ක්‍රියා කරනමෙන් සියලුම නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් උපදෙස්වල අර්ථ දක්වීම සම්බන්ධයෙන් හෝ එම උපදෙස් ක්‍රියාවට නැගීම සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් සැකයක් ඇත්නම් මූලස්ථානයෙන් විමසිය යුතු ය.